

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유채권 소멸시효 완성 예정 보고 등 불철저
2. 소관부점 : 국유재산기획처, 국유재산지원처, 서울동부지역본부
등 12개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

각 지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 위탁 받은 국유재산의 관리·처분에 관한 사무를 수행하고 있으며, 위 업무 수행 중 국유재산의 대부료, 변상금, 연체료 등에 대한 부과·징수 업무를 하고 있고 국유재산지원처는 비점유 연체채권¹⁾ 관리업무를 수행하고 있다.

한편, 국유재산기획처는 국유재산 관리·처분 관련 제도개선 등의 업무를 총괄·조정하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제51조의2에 따르면 채권관리 담당자는 국유재산 관리·처분과정에서 징수하여야 할 대부료, 변상금, 연체료 등의 채권(이하 “국유채권”이라 함)의 소멸시효가 완성되기

1) 비점유 연체채권이란 국유재산 매각 등으로 물건 없이 존재하는 연체채권을 말함

2개월 이전에 재산조사 등을 통하여 해당 국유채권의 소멸시효가 완성 예정임을 보고하도록 되어 있고, 같은 요강 제51조의3에 따르면 공사는 국유채권의 연체 명세 및 소멸시효가 완성된 명세를 작성하여 관리하도록 되어 있다.

또한, 같은 요강 제109조에 따르면 재산조사는 대부료 또는 변상금의 연체원금이 30만 원 이상인 채납자에 대하여 채권관리 담당자가 국유채권의 소멸시효가 완성되기 4개월부터 2개월 이전에 관할 지방자치단체나 세무서에 채납자 주소지 부동산 소유여부 및 과세정보를 요청하여 조사하도록 되어 있다.

따라서 서울동부지역본부 등 12개 지역본부 및 국유재산지원처는 국유채권에 대하여 정기적으로 채납자의 주소지 재산 상태 및 과세정보를 조회하여 소멸시효가 완성되기 2개월 이전에 국유채권의 소멸시효 완성에정보고를 하여야 하며, 국유재산기획처는 소멸시효 완성 예정 채권에 대해 조치사항을 확인·점검하고 소멸시효가 완성된 국유채권 등을 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 소멸시효 완성 예정보고 개정(2017. 8. 31. 신설²⁾) 이후 2019. 11. 11. 감사일 현재까지 서울동부지역본부 등 12개 지역본부 및 국유재산지원처의 국유채권 관리 실태를 점검한 결과

2) 본조 신설 이전에는 국유채권에 대해 개별소송으로 시효관리를 하였으나, 대법원 판결 [대부료의 경우 채납처분절차에 따라 징수할 수 있으므로 민사소송 제소를 불허(2014다203588), 변상금의 경우 제소일로부터 소급하여 5년만 인정(2013다3576)하여 시효중단을 위한 민사소송 제소 실익 없음]에 따라 재산조사 후 재산이 있으면 압류로 시효관리를 하고 재산이 없으면 소멸시효 완성에정보고 후 자연채무로 관리하고 있음

2012. 9. 21. ○○구청으로부터 인수한 서울동부지역본부 소관 ‘서울 특별시 ○○구 ○○동 XXX-XX’(대, 241㎡) 소재 국유재산(무단점유자 : ○○○)의 경우 공사인수 이전인 2008. 7. 13.부터 2013. 7. 12.까지 무단 점유로 인해 발생한 변상금 379백만 원 및 연체이자 284백만 원 등 663백만 원에 대하여 수차례 납부 독촉만 했을 뿐 시효완성일인 2018. 7. 12.까지 관할 지방자치단체나 세무서에 재산조사 및 과세정보를 요청 하지 않았고 ‘소멸시효 완성예정 연체채권 최종점검 결과보고3)’도 하지 않는 등

[표 8] 및 [별지 4] ‘소멸시효 완성예정 연체채권 결과보고 누락 명세’와 같이 국유재산지원처 및 12개 지역본부에서 총 국유채권 6,460건(연체 금액 15,785백만 원)에 대하여 재산조사 및 과세정보를 조회하지 않았고 ‘소멸시효 완성예정 연체채권 최종점검 결과보고’도 하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 8] 소멸시효 완성예정 연체채권 결과보고 누락 현황

(단위 : 건, %)

구 분	시효도과 건수 (A)	결과보고 누락건수 (B)	비율 (C=B/A)
-----	-------------	---------------	------------

“기재 생략”

* [표 8]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

3) 소멸시효 완성 예정 채권은 국유재산관리시스템에서 국유재산 연체채권의 소멸시효 완성 전 최종점검 결과를 보고하도록 되어 있음

한편, 소멸시효 완성예정 연체채권 결과보고 누락율이 평균 90%에 달하는 등 대부분의 지역본부에서 연체채권 관리를 소홀히 하고 있는 데도 국유재산기획처는 이에 대한 개선방안 등을 마련하지 않고 있다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부 및 국유재산지원처는 감사결과를 수용하면서 향후 동일·유사한 사례가 발생하지 않도록 교육을 강화하겠다고 답변하였고, 국유재산기획처는 연체채권 관리개선 등의 보완대책이 필요하다고 공감하였다.

4. 조치할 사항

① 국유재산지원처장 및 서울동부지역본부 등 12개 지역본부장은 소멸시효가 완성되기 2개월 이전에 채납자 개별 재산조사와 과세납부 자료를 확인 후 ‘소멸시효 완성예정 연체채권 최종점검 결과보고’ 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

② 국유재산기획처장은 소멸시효 완성예정 연체채권에 대해 조치사항을 확인·점검하는 등 연체채권 관리 누락을 예방할 수 있도록 하는 연체채권 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)